国 家 知 识 产 权 局

410073

发文日：

2025年05月01日

申请号：202510299508.4　　发文序号：2025050100014450

申请人：中国人民解放军国防科技大学

发明创造名称：一种引射混合特性的主动控制装置、控制方法及引射器

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第35条第1款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第35条第2款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第30条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第57条第1款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☐本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期（或抵触申请的申请日）

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

☐说明书不符合专利法第33条的规定。

☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第20条的规定。

☐_____

关于权利要求书：

☐权利要求_____不符合专利法第2条第2款的规定。

□权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
□权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☒权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
□权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
□权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
□_____

□申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
□申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
□申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
□分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

□申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
☒申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
□专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
□_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 1 页，并附有下述附件：

□引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
□_____

国家知识产权局 专利审查业务章

审查员：徐圆义　　联系电话：027-59183579　　审查部门：专利审查协作湖北中心

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国 家 知 识 产 权 局

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:2025102995084

本申请涉及一种引射混合特性的主动控制装置、控制方法及引射器，经审查，提出如下审查意见。

权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

1、权利要求 1 请求保护一种引射混合特性的主动控制装置，权利要求 1 中使用功能性限定“喷管射流出口（1901）用于引导引射气流向出口另一侧偏转”概括了一个较宽的保护范围，也即所有能够引导引射气流向出口另一侧偏转的喷管射流出口均落入功能性限定的保护范围。

但从说明书第 26 段以及附图 10-11 的记载可知，喷管射流出口喷出的喷管侧射流是用于引导引射气流发生相对于水平方向的偏转，从而与附图 10-11 中水平方向的被引射气流发生碰撞和混合，提高混合效果。但是权利要求 1 中并未限定二维拉瓦尔喷管的方向，也未限定二维拉瓦尔喷管中的引射气流与抽吸室中的被引射气流的方向关系。因此权利要求 1 的保护范围至少包括了二维拉瓦尔喷管中的引射气流与抽吸室中的被引射气流的方向呈夹角的技术方案，而对于上述方案，当喷管射流出口引导引射气流向出口另一侧偏转时，引射气流可能被引导偏转为水平方向，也即与抽吸室中的被引射气流平行，那么就不会产生碰撞和混合，也即无法解决本申请的技术问题。因此该权利要求得不到说明书的支持，没有以说明书为依据，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

2、权利要求 1 中限定了“喷管射流出口（1901）用于引导引射气流向出口另一侧偏转”，但是并未限定是何出口，也即不清楚是向哪个出口的另一侧偏转，导致权利要求 1 没有清楚地限定出要求专利保护的范围，因此权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

申请人应当在本通知书指定的答复期限内对本通知书提出的问题逐一进行答复，必要时应修改专利申请文件,否则本申请将难以获得批准。申请人对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

如对审查意见有疑问，可通过以下方式进行反馈：（1）本案审查员电话 027-59183579；（2）中心质量监督邮箱 hbzxywzx@cnipa.gov.cn；（3）中心审查业务咨询电话 027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

审查员姓名:徐圆义

审查员代码:30120299

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。